

BExams

DIRITTO PUBBLICO

Primo Parziale DPub 1.2

Parte I — Domande a risposta multipla

(1 punto ciascuna — una sola risposta corretta)

1) I Ministri sono nominati:

- A) dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
- B) dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- C) dal Presidente del Consiglio dei Ministri salva approvazione del Presidente della Repubblica;
- D) dal Presidente della Repubblica di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

2) Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune:

- A) la presidenza è affidata al Presidente della Camera dei deputati
- B) la presidenza è affidata al Presidente del Senato della Repubblica
- C) la presidenza è affidata al parlamentare più anziano di una delle due Camere;
- D) la presidenza è affidata al Presidente di uno dei due rami in base a un sistema di alternanza.

3) Quali tra le seguenti caratteristiche connota la forma di stato democratico-pluralista rispetto allo stato liberale?

- A) Riconoscimento dei diritti fondamentali in chiave di limitazione del potere; affermazione del principio di eguaglianza; concezione dello stato minimo; affermazione dello stato di diritto;
- B) Affermazione dello stato di diritto; tutela dei diritti fondamentali in chiave di limitazione del potere; affermazione del principio di eguaglianza; affermazione del principio della separazione dei poteri; concezione dello stato minimo; diffusione del principio rappresentativo; separazione della sfera religiosa dalla politica.
- C) Affermazione del principio rappresentativo a suffragio ristretto; riconoscimento delle libertà negative; affermazione del principio di eguaglianza formale; economia mista;
- D) Affermazione del principio rappresentativo in chiave pluralistica; riconoscimento delle libertà positive oltreché negative; transizione verso un modello di economia mista; principio di legalità sostanziale oltreché formale.

4) Il Consiglio europeo

- A) è organo di indirizzo politico dell'Unione europea;
- B) è organo legislativo dell'Unione europea;
- C) è organo consultivo dell'Unione europea;
- D) è organo esecutivo dell'Unione europea.

5) Le cause di ineleggibilità:

- A) la loro ratio è di evitare il cumulo di cariche tra loro in conflitto; il soggetto deve scegliere, ex post, ad elezione avvenuta, la carica da mantenere e rinunciare all'altra;
- B) la loro ratio è evitare effetti distorsivi nella parità di condizioni tra i vari candidati; il soggetto ineleggibile deve eliminare ex ante la situazione nella quale versa;
- C) la loro ratio è evitare effetti distorsivi nella parità di condizioni tra i vari candidati, possono essere rimosse dopo l'elezione;

D) derivano dalla condotta per il compimento di specifici reati.

6) Con immunità penale si intende che:

- A) il parlamentare non può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle sue funzioni;
- B) il parlamentare non può in nessun caso subire limitazioni della sua libertà, se non dietro autorizzazione della Camera di appartenenza;
- C) il parlamentare non può subire limitazioni della sua libertà, se non dietro autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo che in caso di flagranza di reato o in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna;
- D) il parlamentare non può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse in Parlamento

7) Con riferimento ai criteri di classificazione delle forme di governo, in base al criterio del "fondamento della legittimazione del Governo":

- A) la forma di governo parlamentare è considerata monista in quanto la legittimazione del Governo deriva da quella del Parlamento;
- B) la forma di governo parlamentare è considerata dualista in quanto l'organo titolare della funzione esecutiva ha un'autonoma legittimazione politico-democratica;
- C) la forma di governo presidenziale è considerata dualista in quanto l'organo titolare della funzione esecutiva trae la propria legittimazione da quella del Parlamento;
- D) la forma di governo presidenziale è considerata monista in quanto la legittimazione dell'Esecutivo si radica sul rapporto che questi intrattiene con il Parlamento.

8) Tra le istituzioni dell'Unione europea, la Commissione:

- A) è composta dai Capi di Stato o di governo degli Stati membri;
- B) è composta da un membro per ciascuno Stato membro (un cittadino per ciascuno Stato);
- C) è formata dai rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea;
- D) è composta da un rappresentante a livello ministeriale competente in relazione alla materia trattata.

9) Tra gli atti di indirizzo del Parlamento sono da annoverare:

- A) mozione, risoluzione e ordine del giorno;
- B) mozione, risoluzione e interpellanza;
- C) mozione, risoluzione e interrogazione;
- D) mozione, ordine del giorno, interpellanza e interrogazione.

10) Il processo di approvazione del bilancio:

- A) è esclusivo in quanto durante la sessione di bilancio è fatto divieto alle Camere di analizzare od approvare altre leggi, con l'eccezione della legge di conversione dei d.l. in scadenza;
- B) è motorizzato in quanto scandito da tempi definiti e stringenti;
- C) non presenta elementi di specificità rispetto al normale procedimento di approvazione delle leggi;
- D) è esclusivo e motorizzato in quanto durante la sessione di bilancio è fatto divieto alle Camere di analizzare od approvare altre leggi, con l'eccezione della legge di conversione dei d.l. in scadenza e scandito da tempi definiti e stringenti.

Parte II — Domanda aperta (20 punti)

Premessi cenni sul rapporto di fiducia, la studentessa/lo studente illustri il ruolo del Presidente della Repubblica in caso di “crisi del governo” nell’ordinamento italiano.